

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 246 del 02/05/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 106 del 02/05/2023

OGGETTO: *"Vendita di materiale legnoso di un lotto boschivo (CC3 – UC18 del piano di gestione forestale del Comune di Squillace) dal bosco comunale denominato "Marchesale" foglio n. 51 particella 24 (parte) in agro del Comune di Girifalco e di proprietà del Comune di Squillace". Avvenuta efficacia dell'aggiudicazione.-*

LOTTO CIG: **9108922839** INTERVENTO: CAP. **570** - COD. **0901103**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n° 62 del 04/08/2006 veniva conferito incarico al Dott. For. Lombardo Gregorio di elaborare il progetto di taglio boschivo per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal 5° lotto boschivo radicato in località "Marchesale" in agro del Comune di Girifalco e distinto in catasto dello stesso comune al foglio n° 51 particelle n° 24 (parte) di proprietà del Comune di Squillace;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 52/2021, esecutiva, è stato approvato il Capitolato d'Oneri ed il Verbale di assegno e stima vendita materiale legnoso ritraibile dal V lotto boschivo "Marchesale";
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 02/2022, esecutiva, sono state approvate le integrazioni documentali relative al progetto di taglio boschivo "comparto culturale n. 3" del piano economico, acquisito al protocollo di questo Ente il 11/05/2021 con prot. n. 2483 e costituiti dai nuovi: Capitolato d'Oneri, Verbale di assegno e stima e valore di macchiatico con relativa aggiunta degli "zeri", nonché Dichiarazione asseverata afferente all'area basimetrica e volume asportati", e specifica sul numero delle piante martellate;
- con propria determinazione a contrarre n. 628 del 20/12/2022, sono stati approvati il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato d'oneri ed i relativi documenti di gara, nonché si stabiliva di procedere all'appalto del servizio in oggetto, mediante il sistema dell'asta pubblica con le modalità previste dall'art. 73, lett. c), del R. D. 23.05.1924, n° 827, interamente telematica;
- il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Antonio Macaluso;

Dato atto che:

- la procedura di gara si è svolta in modalità telematica, utilizzando il Portale TUTTOGARE PA della piattaforma telematica di Asmecomm;
- entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, fissato entro le ore 12:00 del giorno 20/01/2023, sono pervenute sul Portale TUTTOGARE PA della piattaforma telematica di Asmecomm, n. 03 plichi contenenti le relative offerte di gara;
- con determinazione n° 198 del 16/05/2022, si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice, incaricata del controllo della documentazione amministrativa e dell'esame delle offerte tecniche ed economiche;

Evidenziato che con propria determinazione n° 114 del 02/03/2023, l'appalto in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, alla ditta General Industry srl con sede Spadola (VV) - P.I. 03673690792;

Preso atto dell'attestazione del RUP, prot. n° 2437 in data 02/05/2023, di avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, resa ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016, in seguito alla positiva verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla ditta General Industry srl;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, l'istituto aggiudicatario in possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per l'affidamento del servizio;

Divenuta, pertanto, efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016 l'aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di aggiudicare, in via definitiva, il servizio di che trattasi alla General Industry srl con sede Spadola (VV) - P.I. 03673690792 che ha offerto un ribasso percentuale dell'111,000 % pari ad un importo netto di € 68.510,94 oltre IVA come per legge;
2. di stabilire che la determinazione n° 114 del 02/03/2023, ha acquisito piena efficacia, come da attestazione del RUP in data n° 2437 in data 02/05/2023, che ha accertato il possesso in capo all'aggiudicatario definitivo dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi come richiesti dagli elaborati di gara;
3. di dare atto che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
4. di dare atto che il presente atto ha valore negoziale e, quindi, contrattuale;
5. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Antonio Macaluso, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016;
6. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n° 267/2000;
di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della Legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale" come introdotto dalla Legge anticorruzione n° 190/2012;*
7. di disporre l'invio delle comunicazioni ai sensi dell'art. 76 comma 5, lett. a) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
8. di evidenziare che il relativo contratto d'appalto per il servizio in oggetto, alle condizioni stabilite in sede di gara, potrà essere stipulato ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 9 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
9. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cod. 570 – Cap. 0901103 del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale
Squillace, lì _____

